

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5361/2536

นางวิภา ดันเสรีหรือสุภาพวานิช
นางลิ่ง หมื่นสุนทร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1349

คลองโพธิ์หักใช้เป็นทางไปมาไม่ได้เป็นเวลานานแล้ว จึงมีใช้ทางสาธารณะ
ที่ดินของโจทก์อยู่ติดคลองโพธิ์หัก จึงไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้

คลองโพธิ์หักใช้เป็นทางไปมาไม่ได้เป็นเวลานานแล้ว จึงมีใช้ทางสาธารณะ
ที่ดินของโจทก์อยู่ติดคลองโพธิ์หัก จึงไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-โสภณ จันทะระ)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นางสาวสมสุข ชีระกาญจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายวัช สุธาสมบูรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น